

대구지방법원 김천지원 2026. 7. 24. 선고 2024가합31297 판결 근로자지위확인및손해배상(기)등

대 구 지 방 법 원 김 천 지 원

제 1 민 사 부

판 결

사건 2024가합31297 근로자지위확인및손해배상(기)등

원고 1. A
2. B
7. C
8. D
9. E
10. F
원고 2, 7 내지 10 소송대리인 법무법인 예일중앙
담당변호사 엄운용

피고 한국도로공사
소송대리인 법무법인(유한) 화우
담당변호사 신성환

변론종결 2026. 6. 19.

판결선고 2026. 7. 24.

주 문

- 원고들의 청구를 각 기각한다.
- 소송비용은 원고들이 부담한다.

청구취지

1. 원고들은 피고의 근로자 지위에 있었음을 확인한다.
2. 피고는 원고들에게 각 별지 원고별 청구표의 '청구금액'소계 해당 돈 및 위 각 돈 중 '2012년', '2013년' 해당 돈에 대하여는 2014. 1. 1.부터, '2014년' 해당 돈에 대하여는 2015. 1. 1.부터, '2015년' 해당 돈에 대하여는 2016. 1. 1.부터, '2016년' 해당 돈에 대하여는 2017. 1. 1.부터, '2017년' 해당 돈에 대하여는 2018. 1. 1.부터, '2018년' 해당 돈에 대하여는 2019. 1. 1.부터, '2019년' 해당 돈에 대하여는 2020. 1. 1.부터, '2020년' 해당 돈에 대하여는 2021. 1. 1.부터, '2021년' 해당 돈에 대하여는 2022. 1. 1.부터, '2022년' 해당 돈에 대하여는 2023. 1. 1.부터, '2023년' 해당 돈에 대하여는 2024. 1. 1.부터 각 이 사건 소장부분 송달일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 각 지급하라.

이 유

1. 원고들 주장의 요지

가. 원고들은 피고와 사이에 고속국도의 통행료 수납 및 안전순찰 업무 용역계약을 체결한 외주운영자들에게 고용되어 피고의 고속국도 영업소에서 통행료 수납업무 및 안전순찰원 업무 등을 담당하였던 사람들이다. 그런데 위 용역계약의 실질은 파견계약에 해당하고 피고는 원고들을 피고가 직접 고용한 근로자와 같이 지휘·명령권을 행사하였으므로, 원고들은 파견근로자 보호에 관한 법률(이하 '파견법'이라 한다)에 따라 원고들을 직접 고용할 의무가 있다.^[1]

나. 한편, 피고의 원고들에 대한 직접고용의무가 발생한 이후 그 의무를 불이행하던 상태에서 원고들이 비자발적으로 외주업체를 퇴사하게 되어 피고의 직원으로 전환되지 못하였다. 따라서 피고는 원고들에 대하여 직접고용의무 불이행에 따른 불법행위 손해배상책임을 부담하므로, 청구취지 기재와 같은 손해배상금 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

2. 판단

가. 관련 법리

파견법 제2조 제1호에 따르면, '근로자파견'이란 파견사업주가 근로자를 고용한 후 그 고용관계를 유지하면서 근로자파견계약의 내용에 따라 사용사업주의 지휘·명령을 받아 사용사업주를 위한 근로에 종사하게 하는 것을 말한다. 원고용주가 어느 근로자로 하여금 제3자를 위한 업무를 수행하도록 하는 경우 그 법률관계가

위와 같이 파견법의 적용을 받는 근로자파견에 해당하는지는 당사자가 붙인 계약의 명칭이나 형식에 구애될 것이 아니라, 제3자가 당해 근로자에 대하여 직·간접적으로 그 업무수행 자체에 관한 구속력 있는 지시를 하는 등 상당한 지휘·명령을 하는지, 당해 근로자가 제3자 소속 근로자와 하나의 작업집단으로 구성되어 직접 공동 작업을 하는 등 제3자의 사업에 실질적으로 편입되었다고 볼 수 있는지, 원고용주가 작업에 투입될 근로자의 선발이나 근로자의 수, 교육 및 훈련, 작업·휴게시간, 휴가, 근무태도 점검 등에 관한 결정 권한을 독자적으로 행사하는지, 계약의 목적이 구체적으로 범위가 한정된 업무의이행으로 확정되고 당해 근로자가 맡은 업무가 제3자 소속 근로자의 업무와 구별되며 그러한 업무에 전문성·기술성이 있는지, 원고용주가 계약의 목적을 달성하기 위하여 필요한 독립적 기업조직이나 설비를 갖추고 있는지 등의 요소를 바탕으로 그 근로관계의 실질에 따라 판단하여야 한다(대법원 2015. 2. 26. 선고 2010다106436 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

살피건대, 갑 제159 내지 164호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면 원고 A(1)이 아래 표와 같은 사업체에서 근무한 사실은 인정된다.

원고	사업장	근무기간
A	G	2002. 8. 1. ~ 2007. 6. 30.
	H	2007. 1. 1. ~ 2008. 6. 30.
	I	2009. 1. 1. ~ 2011. 2. 15.

그러나 갑 제1 내지 158호증(가지번호 포함)의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 아래와 같은 사정들에 비추어 보면, 제출된 증거만으로는 원고들이 근무하였던 업체와 피고 사이에 용역계약이 체결되었고, 그 용역계약이 근로자파견계약에 해당하며, 원고들이 피고로부터 지휘·감독을 받으면서 피고를 위한 근로를 제공하였다는 사실을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 근로자파견관계의 존재를 전제로 하는 원고들의 근로자지위확인 청구 및 손해배상청구는 모두 이유 없다.

① 피고가 외주사업체들과 고속국도 통행료 수납업무 또는 안전순찰업무 용역계약을 체결한 사실은 인정되나, 원고들이 근무하였던 업체들이 위와 같은 용역계약을 체결한 외주사업체들인지 여부는 원고들이 제출한 증거들만으로는 확인되지 않는다. 원고들이 제출한 용역계약일반조건, 용역계약특수조건, 과업지시서(갑 제

4호증)가 원고들이 근무하였던 업체들과 피고 사이에 체결된 용역계약과 관련된 문서인지 여부를 확인할만한 증거는 제출되지 않았다.

② 원고들이 제출한 증거 중 '통행료 수납업무 용역계약 기성검사원 제출' 문서(갑 제5호증)는 J 이 작성한 것이고, '통행료 징수업무 용역대금 청구' 문서(갑 제7호증)는 K 이 작성한 것이며, 근무편성표(갑 제11호증)는 L 에서 작성한 것이다. 위 업체들은 일응 피고와 고속국도 통행료 수납업무 용역계약을 체결한 업체들로 보이나, 원고들이 근무하였던 업체들이 아닌바 위 증거들에 의하더라도 원고들이 근무하였던 업체들이 피고와 고속국도 통행료 수납업무 용역계약을 체결하였는지 여부는 확인되지 않는다.

③ 원고들은 외주사업체 소속으로 통행료수납업무 또는 안전순찰업무 등에 종사한 근무자들이 피고를 상대로 제기한 소송과 관련된 판결문(갑 제6, 40호증)도 증거로 제출하였는데, 위 관련 소송에서의 원고들이 근무하였던 업체들은 이 사건 원고들이 근무하였던 업체와 동일한 곳인지 여부도 확인되지 않는다.

④ 가사 원고들이 근무하였던 업체들이 피고와 용역계약을 체결하였다고 보더라도 원고들이 위 업체에서 통행료 수납업무 내지 안전순찰업무 등을 담당하였는지도 확인되지 않는다.

⑤ 이 법원은 원고들 대리인에게, 원고들과 피고 사이의 근로자 파견관계가 어떻게 확인되는지를 개별적으로 설명하고, 필요한 증거를 제출할 것을 요청하는 취지의 석명준비명령을 하였으나, 원고들 대리인, 또는 원고 A(1)을 제외한 나머지 원고들은 이와 관련한 어떠한 증거도 제출하지 않았다.

⑥ 갑 제164호증의 기재에 의하면 일응 원고 A(1)은 영업소에서 통행료수납업무를 한 것으로 보이기는 한다. 그러나 설령 원고 A(1)과 피고 사이에 직접고용관계가 성립하였다고 하더라도, 위 원고는 2011. 2. 15. 외주사업체에서 퇴사하였고, 위 날로부터 10년이 경과한 2024. 4. 23. 이 사건 소를 제기하였으므로, 위 원고의 청구는 실효의 원칙에 위반되어 받아들이기 어렵다.

3. 결론

그렇다면 원고들의 청구는 모두 이유 없으므로 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 조은경(재판장) 권가희 김창덕 조은경

미주

[1] 다만 원고들은 피고에게 고용의 의사표시를 청구하지 않고 근로자지위확인을 구하고 있다.

별지

별지

		원고별 청구표												소속				소속			
		원고별 청구표												소속				소속			
순번	고용계약서명	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	소속	직업	고용계약서명	2002	2003	2004	2005	2006
1	10-2004	-	10-2004	10-2004	10-2004	10-2004	10-2004	10-2004	10-2004	10-2004	10-2004	10-2004	10-2004	10-2004	10-2004	10-2004	10-2004	10-2004	10-2004	10-2004	10-2004
2	10-2005	-	10-2005	10-2005	10-2005	10-2005	10-2005	10-2005	10-2005	10-2005	10-2005	10-2005	10-2005	10-2005	10-2005	10-2005	10-2005	10-2005	10-2005	10-2005	10-2005
3	10-2006	-	10-2006	10-2006	10-2006	10-2006	10-2006	10-2006	10-2006	10-2006	10-2006	10-2006	10-2006	10-2006	10-2006	10-2006	10-2006	10-2006	10-2006	10-2006	10-2006
4	10-2007	-	10-2007	10-2007	10-2007	10-2007	10-2007	10-2007	10-2007	10-2007	10-2007	10-2007	10-2007	10-2007	10-2007	10-2007	10-2007	10-2007	10-2007	10-2007	10-2007
5	10-2008	-	10-2008	10-2008	10-2008	10-2008	10-2008	10-2008	10-2008	10-2008	10-2008	10-2008	10-2008	10-2008	10-2008	10-2008	10-2008	10-2008	10-2008	10-2008	10-2008
6	10-2009	-	10-2009	10-2009	10-2009	10-2009	10-2009	10-2009	10-2009	10-2009	10-2009	10-2009	10-2009	10-2009	10-2009	10-2009	10-2009	10-2009	10-2009	10-2009	10-2009
7	10-2010	-	10-2010	10-2010	10-2010	10-2010	10-2010	10-2010	10-2010	10-2010	10-2010	10-2010	10-2010	10-2010	10-2010	10-2010	10-2010	10-2010	10-2010	10-2010	10-2010
8	10-2011	-	10-2011	10-2011	10-2011	10-2011	10-2011	10-2011	10-2011	10-2011	10-2011	10-2011	10-2011	10-2011	10-2011	10-2011	10-2011	10-2011	10-2011	10-2011	10-2011
9	10-2012	-	10-2012	10-2012	10-2012	10-2012	10-2012	10-2012	10-2012	10-2012	10-2012	10-2012	10-2012	10-2012	10-2012	10-2012	10-2012	10-2012	10-2012	10-2012	10-2012
10	10-2013	-	10-2013	10-2013	10-2013	10-2013	10-2013	10-2013	10-2013	10-2013	10-2013	10-2013	10-2013	10-2013	10-2013	10-2013	10-2013	10-2013	10-2013	10-2013	10-2013
11	10-2014	-	10-2014	10-2014	10-2014	10-2014	10-2014	10-2014	10-2014	10-2014	10-2014	10-2014	10-2014	10-2014	10-2014	10-2014	10-2014	10-2014	10-2014	10-2014	10-2014
12	10-2015	-	10-2015	10-2015	10-2015	10-2015	10-2015	10-2015	10-2015	10-2015	10-2015	10-2015	10-2015	10-2015	10-2015	10-2015	10-2015	10-2015	10-2015	10-2015	10-2015